

1502904-72.2019.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Imbrunito Flores

Comarca: Louveira

Foro: Foro de Louveira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

ROBERTO DAMASCENO, CPF 067.647.614-77

Data da audiência:

17/05/2022 às 15:00h

Aos 17 de maio de 2022, às 15h00, por meio de audiência virtual, sob a presidência da MM^o. Juiz de Direito Dr. Rafael Imbrunito Flores, comigo Escrevente ao final nomeada, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Louveira

Foro de Louveira

Vara Única

Rua Antônio Schiamanna, nº 126, ., Vila Nova - CEP 13290-000, Fone: (19) 3878-3117, Louveira-SP - E-mail: louveira@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502904-72.2019.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

ROBERTO DAMASCENO, CPF 067.647.614-77

Data da audiência:

17/05/2022 às 15:00h

Aos 17 de maio de 2022, às 15h00, por meio de audiência virtual, sob a presidência da MM^o. Juiz de Direito Dr. Rafael Imbrunito Flores, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Presente a Promotora de Justiça Dra. Aline Moraes. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, constatou-se a presença do Réu, Roberto Damasceno, acompanhado pela Advogada Dra. Maria Aparecida Regorão da Cunha (OAB/SP 202893); das testemunhas, Marcel Monteiro de Almeida e Flávio Antonio da Encarnação, todos já qualificados. Antes do início da audiência, pela MM^a. Juíza de Direito foi explicado que, seguindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e orientação do Comunicado CG nº 284/2020, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Microsoft Teams. Ademais, foi concedido à Defensora o direito de entrevista reservada com o Réu, permanecendo exclusivamente a Advogada e o Acusado na sala de reunião, por 10 minutos. Iniciados os trabalhos, as partes manifestaram-se expressamente pela concordância da realização da audiência nos termos do Comunicado CG nº 284/2020. Em seguida, após a

identificação pessoal, por meio de documento original com foto, foi ouvida a testemunha Marcel acima qualificada, compromissada sob palavra de honra e a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntada, sob as penas da lei. Ao final, antes do interrogatório, a Meritíssima Juíza de Direito fez ao Acusado a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Depois de cientificado da acusação, passou o Réu a ser interrogado de acordo com o artigo 187, I a VIII, do Código de Processo Penal. Pela Promotora de Justiça, com a concordância da Advogada do Réu, foi requerida a desistência da oitiva testemunha Flávio Antonio da Encarnação, o que foi Homologado pelo Juízo. Dada a palavra à Promotora de Justiça, esta apresentou debates orais. Dada a palavra à Advogada do Réu, esta apresentou debates orais. Pelo MMº. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "ROBERTO DAMASCENO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso o no art. 33, "caput" da lei 11.343/06 porque, conforme a denúncia, consta do incluso inquérito policial que no dia 5 de dezembro de 2019, por volta das 21 horas, na Rua Armanda Moraes Dutra, 12, no Bairro Cidade Jardim, em Louveira, ROBERTO DAMASCENO, qualificado a fls. 14, trouxe consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico. Foi deferido o benefício da liberdade provisória ao réu, cumulada com medidas cautelares (fls. 39/40). A denúncia foi recebida em 20/01/2020 (fls. 61/62), o réu citado (fls. 91) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 116/120). Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram inquiridas duas testemunhas, ao final interrogado o acusado. Seguiram-se os debates. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 09/11); Relatório de Investigação (fls. 47/50); Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 05); Auto de Exibição/Apreensão (fls. 12/13); e Laudo Pericial (fls. 65/67). A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade delitiva veio comprovada pelo laudo de fls. 80/84, que atestou que os objetos encontrados em poder do agente eram droga. A autoria também é certa. O réu, ouvido, confessou o cometimento do crime de entorpecentes, tanto em solo policial como em juízo. E sua confissão veio corroborada pelos demais elementos de prova colhidos em juízo. Os guardas municipais responsáveis pela prisão disseram, em uníssono em solo policial, que no dia dos fatos realizavam patrulhamento de rotina no local indicado na denúncia, conhecido ponto de tráfico e visualizaram o réu em atitude suspeita. Realizada a abordagem, com ele foi encontrado o entorpecente descrito na denúncia. A intenção da mercancia é evidente, seja pelo local onde fora encontrado, seja pela quantidade de droga bem como pela confissão do agente. Sua condenação, assim, é de rigor. Doso sua pena. Pena base vem aumentada, pela quantidade e diversidade de drogas encontrada. Parto de 06 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso. Na segunda fase, pela confissão, reduzo sua pena para 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa. Na terceira fase, pela quantidade de droga encontrada, que totalizam mais de 100 porções, entendo inviável a incidência da causa de diminuição. É certo que a benesse se destina àquele que não faz do tráfico seu meio de vida. E no caso dos autos, pela quantidade, nota-se não ser o agente novato no comércio ilícito de entorpecentes. Sem embargo, o autor responde a outros feitos, por crime idêntico. Assim, a pena se torna definitiva. O regime é o fechado, por ser crime equiparado a hediondo. Poderá recorrer em liberdade, já que assim permaneceu durante a instrução. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar o réu ROBERTO DAMASCENO da imputação que lhe é feita como incurso no art. 33, caput da Lei 11343/06 a uma pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso, em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade. Arbitro os honorários do patrono nomeado no máximo permitido em tabela. Expeça-se certidão. Sentença publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados. Registre-se. Cumpra-se. Pelo Réu foi dito que irá recorrer desta sentença. Abra-se vista ao Ministério público para que se manifeste sobre o recurso. Para a Defesa, manifestada a vontade de recorrer, fica desde já recebido o recurso e a partir da intimação que ocorre nesta data fica aberto o prazo para apresentação de razões."

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme prevê o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Certifico e dou fé que, havendo sido o presente termo de audiência assinado eletronicamente pela MM^a Juíza, que a presidiu, dispensa-se a assinatura das partes presentes. NADA MAIS. Eu, Patrícia Da Pólos Luporini Alfonso, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.